

1500386-93.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Origem:

2071526/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16762983 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 1674/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2071526 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1674/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

HUDSON MOREIRA DOS SANTOS

Artigo:

33, caput, da Lei 11.343/2006

Aos 09 de fevereiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - 15010-070 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500386-93.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Origem:

2071526/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 16762983 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 1674/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2071526 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1674/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

HUDSON MOREIRA DOS SANTOS

Artigo:

33, caput, da Lei 11.343/2006

Aos 09 de fevereiro de 2022, às 14:30h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do MM. Juiz de Direito auxiliar, Dr. CRISTIANO MIKHAIL, da Comarca de São José do Rio Preto/SP, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento do Dr. FÁBIO JOSÉ MATTOSO MISKULIN, DD. Promotor de Justiça. Presente o acusado HUDSON MOREIRA DOS SANTOS e seu Defensor nomeado, Dr. Henrique Tremura Lopes-OAB.318984. Instalada a audiência, pelas partes foi manifestada concordância para realização do ato de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: Vistos. Nos termos da Súmula vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, determino permaneça o réu algemado durante a realização do ato, merecendo considerar que ele se encontra preso, o que se faz necessário para garantia da integridade física dos membros do

presídio e também do próprio réu. Antes do início da audiência, foi concedido ao réu e seu defensor oportunidade para conversarem reservadamente. Em seguida, dando início a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas comuns: PM.Valdir José Chicarelli, PM.Marcos Vinicius Alves Cabello e após realizado o interrogatório do réu, gravado através da ferramenta Microsoft Teams, constando o arquivo com a gravação da audiência salvo no OneDrive. A seguir, pela MMA. Juíza de Direito foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas em audiência dou por encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates orais. Pela ordem, dada a palavra ao Ministério Público, se manifestou oralmente e da seguinte forma através do link institucional: MM. Juiz: HUDSON MOREIRA DOS SANTOS foi denunciado e está sendo regularmente processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006, porque no dia 13 de março de 2021, por volta de 19h41min, na Rua Italina Fabrete Oger, antiga 21, altura do nº 530, Jardim Santo Antônio; e na Rua Salim Elias, nº 1590, Jardim Antunes, nesta cidade, com a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, trazia consigo e mantinha em depósito 34 porções da droga Cannabis sativa L, contendo a substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, com peso total líquido de 147,05g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 20/24 e depósito judicial de fls. 78. Segundo apurado, na data dos fatos, o acusado estava parado na Rua Italina Fabrete Oger, antiga 21, na altura do nº 530, local conhecido como ponto de venda de drogas, com uma sacola nas mãos e, ao ver a aproximação de uma viatura policial, empreendeu fuga, jogando a sacola no chão. Diante da atitude de Hudson, os Policiais Militares realizaram abordagem e lograram deter o réu em local próximo ao que estava parado. Submetido à revista pessoal, com Hudson foram apreendidas 3 porções de maconha, embaladas individualmente em plástico filme transparente, que ele trazia em seu bolso. Na sacola dispensada pelo acusado foram apreendidas mais 24 porções da mesma droga, todas embaladas individualmente, de forma idêntica às que ele trazia no bolso. Indagado, Hudson admitiu a traficância, bem como que os R\$ 10,00 (dez reais) encontrados com ele era produto da venda de droga, e confessou que, em sua casa, possuía outras porções de maconha, que mantinha em depósito na gaveta de seu guarda-roupas. Ato contínuo, os Policiais Militares realizaram buscas na residência do acusado, localizada na Rua Salim Elias, nº 1590, e apreenderam outras 7 porções de maconha, todas embaladas individualmente em plástico filme transparente, idênticas as demais, que, de fato, estavam na gaveta do guarda-roupas do quarto de Hudson. Assim, diante da quantidade de droga apreendida, da forma como estava embalada, aliado às circunstâncias em que se deram os fatos, não há dúvidas de que a maconha apreendida pertencia ao acusado e era destinada à comercialização ilícita. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 128/129) e, então, a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 130/131. Na audiência de hoje foram inquiridas as testemunhas, bem como interrogado o acusado. É o breve relatório. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias, auto de constatação e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls 89/92). A autoria, por sua vez, é igualmente indubitosa, já que o conjunto probatório arrecadado é claro no sentido de que o acusado fazia mercancia ilícita de entorpecentes. O acusado na delegacia forneceu ampla e detalhada confissão. A propósito, vale lembrar que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371). Assim, ainda que considerada como prova relativa, a confissão do réu, como no caso dos autos, circundada pelos demais elementos probatórios, torna certa a autoria, sendo apta a sustentar o édito condenatório. Em Juízo, o réu voltou a confessar a traficância. Os Policiais Militares Valdir José Chicarelli e Marcos Vinicius Alves Cabello confirmaram os fatos narrados na exordial, repetindo em linhas gerais a versão dada no flagrante, dizendo que faziam patrulhamento pelo local quando avistaram o réu com uma sacola nas mãos e ao avistar a viatura, saiu correndo, jogando a sacola no chão. Abordado, o réu resistiu a prisão sendo necessário o uso de força moderada

para conte-lo. No bolso de sua calça foram encontradas três porções de maconha e dez reais na sacola que foi jogada pelo réu encontraram outras 24 porções. O réu indicou que em sua casa tinha mais droga e lá, no local por ele indicado, na gaveta do guarda-roupas do quarto, apreenderam outras sete porções da mesma droga. No momento de sua prisão o réu admitiu que estava ali vendendo drogas. Dentro deste contexto, e pela prova testemunhal hoje produzida, confirmando os termos da denúncia ministerial, a condenação do réu é medida que se impõe. O acusado registra antecedentes (fls. 36/40), inclusive é reincidente específico, inclusive estava cumprindo pena no regime aberto, devendo sua pena ser fixada no mínimo pela compensação da reincidência pela atenuante da confissão e com a imposição do regime fechado. Assim, requeiro seja a presente ação julgada integralmente procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da inicial acusatória, decretando o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, nos termos da Lei de Drogas, bem como determinada a destruição do entorpecente apreendido. Dada a palavra ao Defensor, se manifestou oralmente. A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. HUDSON MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 23 de março de 2021, por volta de 19h40min, na Rua Italiana Fabrete Oger, antiga 21, altura do nº 530, Jardim Santo Antônio, e na Rua Salim Elias, nº 1590, Jardim Antunes, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, trazia consigo e mantinha em depósito 34 porções da droga Cannabis sativa L, contendo a substância Tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, com peso total líquido de 147,05g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02) e teve sua prisão convertida em preventiva às fls. 55/57. O réu foi notificado (fls. 99) e apresentou defesa preliminar às fls. 128/129. A denúncia foi recebida aos 04 de novembro de 2021 (fls. 130/131), tendo o réu sido citado às fls. 147. Folha de Antecedentes (fls. 36/38) e certidão de eventos (fls. 39/40) foram juntadas aos autos. Nesta data, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns PM Valdir José Chicarelli e PM Marcos Vinícius Alves Cabello. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/15), termos de depoimentos (fls. 03/04), termo de interrogatório (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 20/24), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/90) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 05/06) quanto em Juízo, o réu Hudson Moreira dos Santos forneceu ampla e detalhada confissão, tendo admitido a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como sua destinação à venda. No mesmo sentido, as testemunhas comuns PM Valdir José Chicarelli e PM Marcos Vinícius Alves Cabello informaram que, em patrulhamento de rotina, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo que este, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica contendo entorpecentes, mas foi detido logo depois. Em revista pessoal, o suspeito foi identificado como sendo o réu Hudson, que portava 03 porções de maconha e R\$ 10,00 em dinheiro no bolso da bermuda. Na ocasião, o réu admitiu que fazia o tráfico de drogas no local

e assumiu a propriedade das 24 porções de maconha que estava na sacola que havia dispensado. Relataram, por fim, que na residência do acusado foram encontradas mais algumas porções de maconha idênticas àquelas que o acusado trazia consigo. Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão do acusado em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como Maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 39/40) com a atenuante da

confissão, mantendo, portanto, a pena no patamar anteriormente fixado. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu HUDSON MOREIRA DOS SANTOS à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente em face da reincidência específica do acusado. Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do CPP para fixação de regime diverso. Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, “se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP” (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena, ficando autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno o acusado, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se oportunamente. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário. Em seguida, pelo Ministério Público, acusado e seu defensor, manifestaram que não tem interesse em recorrer da sentença. O arquivo da gravação da audiência salvo nos autos de acordo com o Provimento nº 1.350/2020. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Roseli Aparecida Catharino Tomazella, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ SOMENTE A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.